4 متوسط · التربية المدنية · كل الشعب · الوحدة 1: الدولة الجزائرية ومؤسساتها · الدرس 3

السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية والحكومة

الهدف: أن تميّز بين مكوّني السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة)، وأن تذكر كيفية اختيار كل منهما وأهم صلاحياته في تسيير شؤون الدولة.

الفكرة في سطرين: السلطة التنفيذية هي التي تطبّق القوانين وتسيّر الدولة يومياً. على رأسها رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب، وتساعده الحكومة التي يقودها الوزير الأول أو رئيس الحكومة وتضمّ الوزراء.



الشكل 1: مسار تشكيل السلطة التنفيذية؛ الشعب ينتخب الرئيس، والرئيس يعيّن الحكومة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **السلطة التنفيذية** هي السلطة المكلّفة بتنفيذ القوانين وتسيير شؤون الدولة، وتتكوّن من **رئيس الجمهورية والحكومة**.
2. **انتخاب الرئيس:** يُنتخب بالاقتراع العام المباشر والسري لعهدة مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
3. **صلاحيات الرئيس:** رئيس الدولة وحامي الدستور، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعيّن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، يرأس مجلس الوزراء، يصدر القوانين، ويمثّل الدولة في الخارج.
4. **الحكومة:** يقودها الوزير الأول أو رئيس الحكومة (حسب نتائج الانتخابات التشريعية)، وتضمّ الوزراء، وكل وزير مسؤول عن قطاع معيّن.
5. **مهام الحكومة:** إعداد مخطّط العمل وعرضه على البرلمان، تنفيذ القوانين عبر المراسيم والقرارات، تسيير الإدارة والمرافق العمومية، وإعداد مشروع قانون المالية.
6. **المسؤولية أمام البرلمان:** الحكومة تقدّم بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، ويمكن سحب الثقة منها بملتمس رقابة.
7. **مجلس الوزراء** يرأسه رئيس الجمهورية، و**مجلس الحكومة** يرأسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. صوّت البرلمان على قانون جديد للمرور. **التفسير:** يصدره رئيس الجمهورية، ثم تضع الحكومة (الوزارات المعنية كالداخلية والنقل) المراسيم التطبيقية وتسهر على تنفيذه ميدانياً؛ فالتشريع للبرلمان والتنفيذ للسلطة التنفيذية.
2. وقّع رئيس الجمهورية اتفاقية تعاون مع دولة أجنبية. **التفسير:** هذا من صلاحياته بوصفه ممثّل الدولة في العلاقات الخارجية.
3. رفض المجلس الشعبي الوطني مخطّط عمل الحكومة. **الحل:** تقدّم الحكومة استقالتها، لأنها مسؤولة أمام ممثّلي الشعب، وهذا من أوجه الرقابة المتبادلة بين السلطات.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- اعتبار رئيس الجمهورية هو من «يسنّ» القوانين؛ هو يصدرها بعد تصويت البرلمان عليها.
- الخلط بين **مجلس الوزراء** (يرأسه رئيس الجمهورية) و**مجلس الحكومة** (يرأسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة).
- كتابة أن الشعب ينتخب الوزراء؛ الوزراء يُعيَّنون ولا يُنتخبون.
- نسيان أن العهدة الرئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- السلطة التنفيذية = رئيس الجمهورية + الحكومة.
- الرئيس: انتخاب مباشر، 5 سنوات، تجديد مرة واحدة.
- الرئيس يعيّن الحكومة ويرأس مجلس الوزراء ويصدر القوانين.
- الحكومة: تنفّذ القوانين، تسيّر الإدارة، تعدّ الميزانية.
- الحكومة مسؤولة أمام البرلمان (مخطّط العمل، ملتمس الرقابة).

madrasadz.com